

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 21 dhoul kaada 1408 – 5 juillet 1988

131^e année

N° 46

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministre

Décret n° 88-1285 du 2 juillet 1988 portant délégation de signature	995
Décret portant maintien en activité dans le secteur public	995
(Plan)	
Nomination d'un chef de service	996

Ministère de la justice

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 relatif au recensement cadastral	996
Arrêtés du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 portant délégation de signature	996
Nomination d'un huissier-notaire	997

Ministère de l'économie nationale

Nomination du président directeur général de la société nationale de distribution de pétrole	997
Nomination d'un directeur	997
Nomination de directeurs régionaux	997

Ministère des finances

Décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes	997
Décret n° 88-1201 du 27 juin 1988 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des services actifs des douanes	1003
Nomination d'un sous-directeur	1004

Nomination de chefs de service	1004
Nomination d'un vérificateur	1004
Ministère de l'équipement et de l'habitat	
Nomination d'un chargé de mission	1004
Ministère des affaires culturelles	
Nomination d'un secrétaire général de comité culturel régional	1004
Ministère de l'éducation nationale	
Nomination de sous-directeurs	1004
Nomination de chefs de service	1005
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	
Nomination d'un chargé mission	1005
Nomination d'un inspecteur principal administratif	1005
Nomination d'un directeur	1005
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherches	1005
Nomination d'un secrétaire principal d'établissements d'enseignement supérieur et de recherches	1005
Ministère de l'agriculture	
Décrets n° 88-1221 et 1222 du 23 juin 1988 relatifs à l'octroi de la personnalité civile à certaines collectivités et à la soumission au régime des terres collectives	1005
Nomination de directeurs	1006
Nomination d'un sous-directeur	1006
Nomination de chefs de service	1006
Nomination de chefs d'arrondissement	1006
Nomination d'un maître de recherche agricole	1006
Nomination d'ingénieurs en chef	1006
Cessation de fonctions du secrétaire de l'école supérieure d'agriculture	1006
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et aux terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes	1006
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 relatif à l'élevage et au commerce des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers	1007
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol	1007
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique	1008
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant le statut type des associations de fauconniers	1008
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant les statuts types des associations régionales de chasseurs	1008
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant le statut des garde-chasse privés	1011
Ministère de la santé publique	
Nomination de chefs de service	1011
Ministère des communications	
Nomination de sous-directeurs	1012
Nomination d'un chef de division	1012

Nomination d'un chef de bureau directeur	1012
Nomination de chefs de service	1012
Ministère des affaires sociales	
Nomination de chefs de service	1013
Ministère de l'information	
Nomination d'un chargé de mission	1013
Nomination d'un chef de service	1013
Ministère de la jeunesse et des sports	
Nomination d'un chef de service	1013

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

DELEGATION DE SIGNATURE

Décret n° 88-1285 du 2 juillet 1988 portant délégation de signature.

Le Président de la République ;

Vu la constitution et notamment ses articles 53 et 55 ;

Vu le décret n° 87-1284 du 13 novembre 1987 portant délégation de signature.

Décète :

Art. 1^{er}. — Le Premier ministre est habilité à signer par délégation les décrets à caractère réglementaire ou individuel.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 87-1284 du 13 novembre 1987.

Art. 3. — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DEROGATION

Par décret n° 88-1251 du 27 juin 1988 :

Il est accordé à monsieur Mohamed Salem Bechini, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une période d'un an à compter du 1^{er} août 1988.

NOMINATION

Par décret n° 88-1195 du 27 juin 1988 :

Monsieur Béchir Soyed ingénieur des travaux de la statistique au ministère du plan est chargé des fonctions de chef de service de l'investissement à la direction des projections des secteurs de service à la direction générale de la planification.

MINISTERE DE LA JUSTICE

RECENSEMENT CADASTRAL

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 relatif au recensement cadastral obligatoire dans certains secteurs du gouvernorat de Gabès.

Le ministre d'Etat chargé de la justice;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel qu'il a été modifié par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3.

Arrête :

Article unique. — Il sera procédé à compter du 19 septembre 1988 au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les secteurs (imadats) de Nahal, Bou-chama et Ghannouche-ouest de la délégation de Gabès-ouest du gouvernorat de Gabès.

Tunis, le 23 juin 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la justice
SLAHEDDINE BALY

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 portant délégation de signature.

Le ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu le décret n° 85-1295 du 17 octobre 1985 chargeant monsieur Mohamed Fatnassi, magistrat de 2^{ème} grade, des fonctions de sous-directeur de la nationalité et des requêtes civiles à la direction des affaires civiles au ministère de la justice.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Fatnassi sous-directeur de la nationalité et des requêtes civiles à la direction des affaires civiles au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre d'Etat chargé de la justice, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la justice
SLAHEDDINE BALY

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 portant délégation de signature.

Le ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu l'arrêté du 3 juin 1987 chargeant monsieur Taïeb Elloumi juge de 3^{ème} grade des fonctions de chef de cabinet du ministre d'Etat chargé de la justice à compter du 30 juin 1987.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Taïeb Elloumi chef de cabinet du ministre d'Etat chargé de la justice, est habilité à signer par délégation du ministre d'Etat chargé de la justice, tous actes intéressant les services du ministère de la justice à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la justice
SLAHEDDINE BALY

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 portant délégation de signature.

Le ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu le décret n° 83-1107 du 3 décembre 1983 attribuant à monsieur Mohamed Nachi directeur des affaires administratives et financières au ministère de la justice, les indemnités et avantages de directeur général d'administration centrale.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Nachi directeur général des affaires administratives et financières au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre d'Etat chargé de la justice, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous déléguer sa signature.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la justice
SLAHEDDINE BALY

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 portant délégation de signature.

Le ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre d'Etat chargé de la justice ;

Vu le décret n° 87-955 du 16 juillet 1987 portant nomination de monsieur Abdelmajid Bouslama procureur général directeur des services judiciaires au ministère de la justice à compter du 1^{er} juillet 1987.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Abdelmajid Bouslama procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre d'Etat chargé de la justice, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous déléguer sa signature.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la justice
SLAHEDDINE BALY

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATION

Par arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 9 juin 1988 :

Monsieur Mohamed El Afif Essidi est nommé huissier-notaire à Siliana circonscription du tribunal de première instance de Siliana.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1196 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abdelhamid Fehri est nommé comme président directeur général de la société nationale de distribution de pétrole à compter du 27 avril 1988.

Par décret n° 88-1197 du 27 juin 1988 :

Monsieur Habib Bahri ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur des petits métiers au ministère de l'économie nationale.

Par décret n° 88-1198 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abdelhak Kacem inspecteur principal des affaires économiques est chargé des fonctions de directeur régional du ministère de l'économie nationale à Sousse.

Par décret n° 88-1199 du 27 juin 1988 :

Monsieur Noureddine Ayadi conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur régional du ministère de l'économie nationale à Tunis.

MINISTERE DES FINANCES

STATUT PARTICULIER DU CORPS DES SERVICES ACTIFS DES DOUANES

Décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes.

Le Président de la République ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 60-56 du 25 février 1960 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 73-210 du 10 mai 1973 fixant le statut particulier des personnes des brigades des douanes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-680 du 26 décembre 1973, le décret n° 76-1112 du 28 décembre 1976, le décret n° 77-611 du 27 juillet 1977 et le décret n° 81-88 du 24 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Le corps des services actifs des douanes est régi par le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent statut.

Art. 2. — Les agents des services actifs des douanes exercent les attributions qui leur sont dévolues dans les bureaux de douane, pour l'application des lois et règlements douaniers, notamment en matière de conduite et mise en douane des marchandises, et de collaboration dans les opérations de dédouanement, ils concourent à la recherche et à la poursuite de la fraude en matière de règlements douanier, fiscal ou économique. Ils exercent leur activité sur l'ensemble du territoire douanier tel que défini à l'article premier du code des douanes.

Ils peuvent, en outre, et selon leur grade, être chargés de toute autre mission relevant des attributions de la direction générale des douanes.

Ils exercent les fonctions d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 10 du code de procédure pénale.

Art. 3. — Les agents des services actifs des douanes peuvent appartenir à l'un des sous-corps ci-après :

- 1) Officiers des douanes ;
- 2) Sous-officiers des douanes ;
- 3) Auxiliaires des douanes.

Art. 4. — Les sous-corps des agents des services actifs des douanes comprennent les grades suivants :

A. — Le sous-corps des officiers :

- 1) Inspecteur général des douanes
- 2) Colonel des douanes
- 3) Lieutenant colonel des douanes
- 4) Commandant des douanes
- 5) Capitaine des douanes
- 6) Lieutenant des douanes.

B. — Le sous-corps des sous-officiers :

- 1) Attaché des douanes
- 2) Adjudant des douanes
- 3) Brigadier des douanes
- 4) Contrôleur des douanes.

C. — Le sous-corps des auxiliaires :

- 1) Auxiliaire des douanes.

Art. 5. — Les grades visés à l'article 4 du présent décret sont répartis selon les catégories ainsi qu'il suit :

Grades	Catégories	Sous catégories
Inspecteur général des douanes	A	A 1
Colonel des douanes	A	A 1
Lieutenant colonel des douanes	A	A 1
Commandant des douanes	A	A 2
Capitaine des douanes	A	A 2
Lieutenant des douanes	A	A 2
Attachés des douanes	A	A 3
Adjudant des douanes	B	
Brigadier des douanes	B	
Contrôleur des douanes	B	
Auxiliaire des douanes	C	

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Obligations particulières

Art. 6. — Les agents des services actifs des douanes ont le droit et le devoir d'intervenir, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'un ordre dans le cadre de la mission qui leur est dévolue pour prévenir et réprimer tout acte constituant une infraction à la législation ou à la réglementation que la douane est chargée d'appliquer.

Les obligations visées à l'alinéa précédant ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service. Les dits agents seront en conséquence considérés comme étant en service, toutes les fois que leur intervention en dehors des heures normales de travail est nécessaire.

Art. 7. — Les agents des services actifs des douanes doivent avant leur entrée en service prêter le serment ci-après devant le président du tribunal de première instance territorialement compétent.

« Je jure par Dieu l'unique de remplir les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité, de veiller au respect de la loi et des institutions et d'observer en toutes circonstances le secret professionnel ».

Art. 8. — Les agents des services actifs des douanes peuvent être appelés à exercer leurs fonctions selon la nécessité de service, de jour comme de nuit, sur toute l'étendue du territoire de la République et au delà des limites normalement fixées par la durée hebdomadaire du travail, sous réserve toutefois, d'un repos compensateur d'une durée égale, accordé dans des périodes compatibles avec les besoins du service.

Art. 9. — Les agents des services actifs des douanes sont tenus, de résider au lieu où ils exercent leurs fonctions ils ne peuvent être dispensés de cette obligation que par une autorisation expresse accordée à titre exceptionnel et provisoire par le chef de l'administration des douanes.

Ils ne peuvent quitter le territoire de la République sans autorisation préalable du chef de l'administration des douanes.

Art. 10. — Les agents des services actifs des douanes doivent, chaque fois que l'intérêt du service l'exige, suivre des stages à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

Un arrêté du ministre des finances fixera le régime des dits stages.

Art. 11. — Les agents des services actifs des douanes ont, pour l'exercice de leur fonction, le droit au port d'armes. Ils peuvent en faire usage conformément à la législation en vigueur, et notamment dans les cas prévus à l'article 45 du code des douanes.

Art. 12. — Les agents des services actifs des douanes doivent s'abstenir, de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou d'accorder des interviews à la presse, qu'elles soient écrites, radiodiffusées ou télévisées, au sujet de questions se rapportant à leurs activités ils ne peuvent être dispensés de cette obligation que par une autorisation préalable du chef de l'administration des douanes.

Il leur est expressément interdit d'adhérer à une association à caractère politique ou syndical ou de s'adonner à une activité analogue.

Les agents des services actifs des douanes peuvent toutefois se grouper dans le cadre d'association à caractère amical, sportif ou social ils peuvent également, avec l'autorisation préalable du chef de l'administration des douanes, adhérer à une association club ou autre forme de groupement ayant un caractère social, culturel ou sportif.

Art. 13. — La grève est expressément interdite à tous les agents des services actifs des douanes.

Art. 14. — Conformément aux dispositions de l'article 44 du code des douanes, est octroyé aux agents des douanes une commission d'emploi qui précise leur qualité et leur grade.

Tout agent qui est destitué de son emploi ou qui le quitte définitivement est tenu de remettre immédiatement à l'administration la commission d'emploi.

Chapitre II

Droits et avantages particuliers

Art. 15. — A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires un échelon ou un grade peut être accordé aux agents des services actifs des douanes grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces mêmes dispositions sont appliquées aux agents des services actifs qui se distinguent par leur courage leur dévouement à la cause publique et leur compétence professionnelle.

En cas de surnombre dans le nombre fixé dans le cadre en question par suite de cette promotion le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

Les promotions prévues par le présent article sont accordées après avis du conseil d'honneur des douanes.

Art. 16. — Tous les frais d'obsèques et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille de l'agent des services actifs des douanes, sont pris en charge par l'administration lorsque le décès a eu lieu lors de l'accomplissement d'une mission ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, les dispositions de cet article s'appliquent aux agents stagiaires.

Art. 17. — Les agents des services actifs des douanes dont les effets vestimentaires ou les biens ont été détériorés ou perdus à l'occasion de l'accomplissement d'une mission ou en raison de leur qualité ont droit à une réparation soit en nature soit en espèce.

Art. 18. — Les agents des services actifs des douanes bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions de la gratuité et de la priorité des transports, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres des finances et des transports.

Art. 19. — Sous réserve de la législation en vigueur en ce qui concerne le choix du conjoint bénéficiaire de meilleurs avantages sociaux, l'agent des services actifs des douanes, bénéficie de la gratuité des soins dans les hôpitaux civils et militaires, son conjoint ses enfants à charge ou qui poursuivent leurs études jusqu'à l'âge de 25 ans révolus tout en étant à sa charge ainsi que ses ascendants à charge, bénéficient du même avantage.

Bénéficient également de l'avantage prévu à l'alinéa précédent, les agents des services actifs des douanes retraités, les veuves non remariées des agents décédés en activité et des agents retraités précités ainsi que les membres de leur famille prévus à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne les soins, les personnes prévues aux alinéas précédents du présent article ont droit, à tous les avantages accordés, en vertu des lois et règlements en vigueur, aux fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat.

Chapitre III

Conseil d'honneur des douanes

Art. 20. — Le conseil d'honneur des douanes donne son avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre des finances et spécialement sur celles qui touchent au prestige, à l'honneur et au moral de la douane.

Il dresse annuellement un tableau d'honneur des douanes où sont inscrits les agents des services actifs des douanes qui se sont distingués par leur activité, leur compétence, leur courage ou leur dévouement à la cause publique. Il peut être également appelé à donner son avis sur l'attribution des distinctions honorifiques aux agents des services actifs des douanes en raison de leur activité professionnelle ou de leur mérite.

Le conseil d'honneur est, en outre, compétent en matière de promotion, titularisation, notation et discipline.

Art. 21. — Le conseil d'honneur des douanes comprend :

- 1) Le ministre des finances ou son représentant, président.
- 2) Les représentants de l'administration.
- 3) Les représentants des agents.

— Les représentants de l'administration sont désignés par arrêté du ministre des finances pour une période de trois ans pour chacun des trois sous-corps des officiers, sous-officiers et auxiliaires.

— Les représentants de l'administration pour le sous-corps des officiers est de deux (2) titulaires et de deux (2) suppléants dont deux au moins appartiennent au corps de services actifs des douanes.

— Le nombre des représentants du sous-corps des officiers est de deux (2) titulaires et de deux (2) suppléants élus par les officiers.

— Les représentants de l'administration pour le sous-corps des sous-officiers est de quatre (4) titulaires et de quatre (4) suppléants dont quatre (4) au moins appartiennent au corps des services actifs des douanes.

— Les représentants des agents du sous-corps des sous-officiers est de quatre (4) titulaires et de quatre (4) suppléants élus par les sous-officiers.

— Les représentants de l'administration pour le sous-corps des auxiliaires est de deux (2) titulaires et de deux (2) suppléants dont deux au moins appartiennent au corps des services actifs des douanes.

— Les représentants des agents du sous-corps des auxiliaires des douanes est de deux (2) titulaires et de deux (2) suppléants élus par les auxiliaires des douanes.

Les dispositions du décret n° 60-56 du 25 février 1960 relatif au fonctionnement des commissions administratives paritaires s'appliquent au conseil d'honneur des douanes.

Art. 22. — Le conseil d'honneur des douanes se réunit à la demande du ministre des finances sur proposition du chef de l'administration des douanes.

Chapitre IV

Des conditions de recrutement et de promotion

Art. 23. — Nul ne peut être recruté dans les services actifs des douanes :

1) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique pour travailler au service actif, de jour et de nuit, sur tout le territoire de la République.

2) S'il n'a une acuité visuelle au moins égale à 7 et à 8 pour chaque oeil et à un total de 15 pour les deux yeux, sans correctif.

3) S'il n'a une taille de 1m70 au moins pour les personnes du sexe masculin et 1m65 pour le sexe féminin.

4) S'il n'est âgé de 20 ans au moins.

5) S'il ne remplit les conditions prévues à l'article 17 de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983.

6) Si sa candidature n'a reçu l'agrément du ministre des finances.

Art. 24. — Les agents des services actifs des douanes nommés dans les grades de lieutenant, contrôleur et auxiliaire des douanes sont astreints à une période de stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

a) Une année :

— pour les agents issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe.

b) Deux années :

— pour les agents recrutés par voie de concours externe.

— pour les agents promus à un grade supérieur soit suite à un cycle de formation, organisé par l'administration, soit suite à un concours interne.

— pour les agents promus au choix.

Les agents stagiaires sont à l'issue de la période susvisée, soit titularisés, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration, soit réversés dans leur grade d'origine, et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de 4 ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, l'agent est réputé titularisé d'office.

Art. 25. — L'agent bénéficiaire d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation.

Il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de sa promotion, est égal ou inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement normal d'échelon dans son ancien grade.

Art. 26. — Les concours et examens professionnels, sont organisés par arrêté du ministre des finances.

Les épreuves sont appréciées par un jury désigné par arrêté du Premier ministre.

Art. 27. — Le ministre des finances peut, à tout moment licencier tout stagiaire dont la conduite n'est plus satisfaisante, ce licenciement est prononcé sur proposition du chef de l'administration des douanes et avis du conseil d'honneur des douanes.

Art. 28. — Les listes d'aptitude sont arrêtées annuellement par le ministre des finances après avis du conseil d'honneur des douanes. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 29. — La durée du temps requis pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour les échelons 2, 3, 4 et à deux ans pour les autres échelons.

Chapitre V

De la discipline, des distinctions et des décorations

Section I. — de la discipline

Art. 30. — Les sanctions disciplinaires applicables au corps des services actifs des douanes comprennent :

a) Sanctions du 1^{er} degré :

- 1) l'avertissement
- 2) le blâme
- 3) le déplacement d'office.

b) Sanctions du 2^{ème} degré :

- 1) le retard de trois mois à un an maximum pour l'avancement
- 2) l'exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée maximum de trois mois
- 3) la révocation sans suspension des droits à pensions.

Art. 31. — Les sanctions du 1^{er} degré sont prononcées par le ministre des finances par décision motivée, et sans consultation du conseil d'honneur des douanes.

Les sanctions du 2^{ème} degré sont prononcées par le ministre des finances par décision motivée après consultation du conseil d'honneur des douanes qui exerce les fonctions du conseil de discipline.

Art. 32. — Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 51 ainsi que celles des articles 52 à 58 inclus de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983 sont applicables aux agents appartenant au corps des services actifs des douanes.

Section II — Des distinctions et des décorations

Art. 33. — Les distinctions et décorations pouvant être décernées aux agents des services actifs des douanes qui se distinguent dans l'exercice de leurs fonctions par leur courage, leur dévouement ou leur compétence, sont :

- 1) l'encouragement
- 2) le témoignage de satisfaction
- 3) la mention honorable
- 4) la médaille d'honneur des douanes.

L'encouragement, le témoignage de satisfaction sont décernés par le chef de l'administration des douanes.

La mention honorable est décernée par le ministre des finances sur proposition du chef de l'administration des douanes, après consultation du conseil d'honneur des douanes.

La médaille d'honneur est accordée par le ministre des finances sur proposition du chef de l'administration des douanes, après consultation du conseil d'honneur des douanes, dans les conditions fixées par décret.

Le bénéficiaire d'un encouragement obtient une bonification d'avancement de trois mois dans l'échelon.

Le bénéficiaire du témoignage de satisfaction obtient une bonification d'avancement de six (6) mois dans l'échelon.

Le bénéficiaire de la mention honorable obtient une bonification d'avancement de 9 mois dans l'échelon.

Le bénéficiaire de la médaille d'honneur des douanes obtient une bonification d'échelon et de grade d'une année cette bonification est considérée comme service effectif pour la promotion au grade supérieur.

Chapitre VI

De l'uniforme réglementaire

Art. 34. — Les agents des services actifs des douanes sont astreints au port de l'uniforme réglementaire lors de l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent être dispensés de cette obligation que par autorisation expresse du chef de l'administration des douanes.

Les différents insignes caractéristiques des grades ainsi que la composition et les particularités des uniformes sont fixées par arrêté du ministre des finances.

TITRE II

DE L'INSPECTEUR GENERAL DES DOUANES

Art. 35. — L'inspecteur général des douanes est chargé des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Il peut en outre être chargé de mission d'inspection générale, et d'une façon générale, de toute mission relevant des attributions de la direction générale des douanes. Il effectue également toute enquête ou mission particulière à caractère douanier, économique et fiscal.

Art. 36. — L'inspecteur général des douanes est nommé au choix par décret, sur proposition du ministre des finances, parmi les colonels qui justifient d'une ancienneté de 2 ans au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 37. — Le grade d'inspecteur général des douanes comporte 1 échelon unique.

TITRE III

DES COLONELS DES DOUANES

Art. 38. — Les colonels des douanes sont chargés des fonctions d'encadrement de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre, être chargés de toutes missions relevant des attributions de la direction générale des douanes.

Ils peuvent être affectés à un service d'études ou d'enquêtes.

Art. 39. — Les colonels sont nommés au choix par décret sur proposition du ministre des finances parmi les lieutenant colonels des douanes ayant 2 ans au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 40. — Le grade de colonel des douanes comporte 2 échelons.

TITRE IV

DES LIEUTENANTS COLONELS DES DOUANES

Art. 41. — Les lieutenants colonels des douanes sont chargés d'assurer les tâches d'administration, d'encadrement, de contrôle et d'inspection.

Ils peuvent en outre, être chargés de toutes autres missions relevant des attributions de la direction générale des douanes.

Art. 42. — Les lieutenant-colonels des douanes sont nommés au choix par décret sur proposition du ministre des finances parmi les commandants ayant accompli au moins 4 ans de service effectif dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 43. — Le grade de lieutenant-colonel des douanes comporte 4 échelons.

TITRE V

DES COMMANDANTS DES DOUANES

Art. 44. — Les commandants des douanes sont chargés d'assurer les tâches d'administration, d'encadrement, de contrôle et d'inspection.

Ils peuvent, en outre, être chargés :

— d'assurer le commandement d'une ou plusieurs divisions terrestres ou maritimes.

— de concevoir les méthodes et les moyens adéquats en vue de l'exécution de missions opérationnelles.

Art. 45. — Les commandants des douanes sont nommés au choix par arrêté du ministre des finances sur proposition du chef de l'administration des douanes parmi les capitaines des douanes ayant au moins 4 ans de service effectif dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 46. — Le grade de commandant des douanes comporte 4 échelons.

TITRE VI

DES CAPITAINES DES DOUANES

Art. 47. — Les capitaines des douanes sont chargés.

— d'assurer les tâches d'administration et d'encadrement.

— d'effectuer des missions de contrôle et d'inspection sous autorité de leur chef hiérarchique.

Ils peuvent en outre être chargés de la gestion d'un service, d'une ou plusieurs subdivisions.

Art. 48. — Les capitaines des douanes sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du chef de l'administration des douanes parmi les lieutenants des douanes ayant au moins 4 ans de service effectif dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 49. — Le grade de capitaine des douanes comporte 7 échelons.

TITRE VII

DES LIEUTENANTS DES DOUANES

Art. 50. — Les lieutenants des douanes sont chargés :

— de veiller en permanence à la formation et à la discipline des agents.

— d'assurer le contrôle et de veiller à la bonne marche des services techniques douaniers.

Ils peuvent en outre être chargés de la gestion d'un service ou d'une subdivision.

Ils peuvent également être chargés de toute mission relevant des attributions de la direction générale des douanes.

Art. 51. — Les lieutenants des douanes sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du chef de l'administration des douanes.

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit ou en sciences

économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère économique ou technique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

b) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation d'officiers ou d'une école agréée à cet effet par l'administration et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

Les candidats admis dans les conditions du paragraphe « a » ci-dessus sont nommés lieutenants stagiaires des douanes et subiront un cycle de formation d'officier dans une école agréée à cet effet par l'administration.

2) à concurrence de 50% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi les attachés des douanes titulaires ayant suivi avec succès un cycle de formation d'officier organisé par l'administration à cet effet.

Art. 52. — Le grade de lieutenant des douanes comporte 9 échelons.

TITRE VIII

DES ATTACHES DES DOUANES

Art. 53. — Les attachés des douanes assistent les lieutenants des douanes dans leurs attributions. Ils assurent l'encadrement des personnels affectés dans leur service.

Ils peuvent être chargés de la gestion d'une unité ou d'une brigade.

Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres missions relevant des attributions de la direction générale des douanes.

Art. 54. — Les attachés des douanes sont nommés :

1) à concurrence de 40% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux candidats ayant au moins 4 ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant des douanes.

2) à concurrence de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi les adjudants des douanes titulaires ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration à cet effet.

3) à concurrence de 20% des emplois à pourvoir par voie de promotion au choix parmi les adjudants titulaires ayant au moins 6 ans de service effectif dans ce grade, et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 55. — Le grade d'attaché des douanes comporte 12 échelons.

TITRE IX

DES ADJUDANTS DES DOUANES

Art. 56. — Les adjudants des douanes assurent l'encadrement des personnels affectés dans leurs services et peuvent être chargés de la gestion d'une brigade des douanes.

Art. 57. — Les adjudants des douanes sont nommés :

1) à concurrence de 40% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux brigadiers des douanes qui à la date du concours ont accompli au moins quatre (4) ans de service effectif dans leur grade.

2) à concurrence de 40% des emplois à pourvoir parmi les brigadiers des douanes titulaires et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration à cet effet.

3) à concurrence de 20% des emplois à pourvoir par voie de nomination directe au choix parmi les brigadiers des douanes ayant au moins six (6) ans de service effectif et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 58. — Le grade d'adjudant des douanes comporte 7 échelons.

TITRE X

DES BRIGADIERS DES DOUANES

Art. 59. — Les brigadiers des douanes assurent l'encadrement des personnels placés sous leurs ordres, et peuvent être chargés des tâches d'écritures ou de travaux techniques dans les services ou brigades auxquels ils sont affectés.

Art. 60. — Les brigadiers des douanes sont nommés :

1) à concurrence de 40% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux contrôleurs des douanes qui à la date du concours, ont accompli au moins quatre (4) ans de service effectif dans leur grade.

2) à concurrence de 40% des emplois à pourvoir parmi les contrôleurs des douanes titulaires et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration à cet effet.

3) à concurrence de 20% des emplois à pourvoir par voie de nomination directe au choix parmi les contrôleurs des douanes ayant au moins six (6) ans de service effectif dans leur grade et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 61. — Le grade de brigadier des douanes comporte 7 échelons.

TITRE XI

DES CONTROLEURS DES DOUANES

Art. 62. — Les contrôleurs des douanes sont chargés de l'exécution des travaux comportant des connaissances sur les règlements douaniers, et administratifs, ainsi que de la surveillance du territoire douanier, la recherche et la répression de la fraude en matière des règlements douaniers, fiscaux et économiques.

Art. 63. — Les contrôleurs des douanes sont recrutés :

1) à concurrence de 70% des emplois à pourvoir par voie de concours externe, sur épreuve, ou sur titres ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 23 du présent décret, âgés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours sans considération des services civils effectifs antérieurs et titulaires du baccalauréat.

2) à concurrence de 20% des emplois à pourvoir par voie de nomination directe parmi les auxiliaires des douanes titulaires ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration à cet effet.

3) à concurrence de 10% des emplois à pourvoir au choix parmi les auxiliaires titulaires ayant au moins six (6) ans de service effectif dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Les candidats admis dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ci-dessus doivent suivre un cycle de formation dans une école spécialisée agréée par l'administration.

Art. 64. — Le grade de contrôleur des douanes comporte 10 échelons.

TITRE XII

DES AUXILIAIRES DES DOUANES

Art. 65. — Les auxiliaires des douanes sont chargés de renforcer les brigades des douanes. Ils peuvent, également être chargés de toute mission et activité qui incombent au contrôleur des douanes.

Art. 66. — Les auxiliaires des douanes sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ou sur titre ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 23 du présent décret, âgés de 20 ans au moins et 30 ans au plus à la date du concours sans considération des services civils effectifs antérieurs et ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu'à la 6^{ème} année avec succès.

Art. 67. — Le grade d'auxiliaire comporte 13 échelons.

TITRE XIII

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DES CADRES ET A LA BONIFICATION

Art. 68. — Les cadres des services actifs des douanes doivent comprendre dans leur ensemble 5% d'officier, 85% de sous-officiers et 10% d'auxiliaires.

Officiers :

— Inspecteur général des douanes	0,05%
— Colonel des douanes	0,10%

— Lieutenant-colonel des douanes	0,20%
— Commandant des douanes	0,50%
— Capitaine des douanes	1,00%
— Lieutenant des douanes	3,15%

Sous-officiers :

— Attaché des douanes	7 %
— Adjudant des douanes	13 %
— Brigadier des douanes	20 %
— Contrôleur des douanes	45 %

Auxiliaires	10 %
-------------	------

Total : 100 %

Le surnombre éventuellement créé en application du présent article sera résorbé à la première vacance.

Art. 69. — Pour la fixation de l'ancienneté requise dans tous les grades en vue de la promotion à un grade supérieur, une réduction de cette ancienneté peut être opérée une seule fois dans la carrière et selon les conditions suivantes :

1) Réduction de deux années pour les agents des services actifs des douanes titulaires d'un diplôme ou brevet technique ayant trait aux activités douanières.

2) Réduction d'une année pour les agents des services actifs des douanes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle en relation avec les activités douanières.

3) Réduction d'une année pour les agents des services actifs des douanes qui sont affectés à l'exclusion des cas disciplinaires dans l'un des postes ou bureaux déshérités désignés par arrêté du ministre des finances et qui se distinguent par leur rendement et la qualité de leurs services, lorsque la durée de leur séjour dans l'un de ces postes ou bureaux aura dépassé 4 ans.

Art. 70. — Les conditions d'application des dispositions de l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre des finances.

TITRE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 71. — Les grades suivants sont supprimés :

- Aspirant
- Adjudant chef et maître principal de 1^{ère} catégorie
- Maître principal de 2^{ème} catégorie
- Brigadier chef
- Premier maître
- Patron
- Agent et matelot

Art. 72. — Les fonctionnaires nommés dans les grades cités à l'article 71 ci-dessus seront intégrés dans les grades équivalents ou à défaut aux grades immédiatement supérieurs prévus par le présent statut conformément à un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté du ministre des finances.

A titre transitoire et pour une période ne dépassant pas le 31 décembre 1988, les fonctionnaires en exercice dans les services douaniers à la date de publication du présent décret, ayant accompli leurs obligations militaires ou ayant suivi avec succès une formation militaire ou para-militaire dans une école agréée par l'administration peuvent être intégrés dans le corps des services actifs des douanes, cette intégration s'effectue sur la demande des intéressés dans un grade correspondant à leur grade selon un tableau de concordance fixé par arrêté du ministre des finances.

Art. 73. — Les agents intégrés conformément aux dispositions de l'article 72 seront rangés à l'échelon correspondant au traitement de base égal ou à défaut supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de leur intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement dans leur ancien grade.

Art. 74. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret suvisé n° 73-210 du 10 mai 1973.

Art. 75. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

CLASSEMENT HIERARCHIQUE

Décret n° 88-1201 du 27 juin 1988 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des services actifs des douanes.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2;

Vu le décret n° 73-210 du 10 mai 1973 portant statut particulier des personnels des brigades des douanes ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-211 du 10 mai 1973 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels des brigades des douanes;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Art. 1^{er}. — Le classement hiérarchique applicable aux différents grades des agents du corps des services actifs des douanes est fixé ainsi qu'il suit :

Grades	Indices	
	Minimum	Maximum
Inspecteur général des douanes	800	800
Colonel des douanes	750	775
Lieutenant colonel des douanes	675	750
Commandant des douanes	600	675
Capitaine des douanes	500	650
Lieutenant des douanes	400	575
Attaché des douanes	250	550
Adjudant des douanes	290	405
Brigadier des douanes	250	390
Contrôleurs des douanes	200	380
Auxiliaire	180	320

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux grades énumérés à l'article 1^{er} du présent décret est fixé ainsi qu'il suit :

Grades	Echelons	Indices
Inspecteur général des douanes	Echelon unique	800
Colonel des douanes	2è échelon	775
	1er échelon	750
Lieutenant colonel des douanes	4è échelon	750
	3è échelon	725
	2è échelon	700
	1er échelon	675
Commandant des douanes	4 échelon	675
	3è échelon	650
	2è échelon	625
	1er échelon	600

Grades	Echelons	Indices
Capitaine des douanes	7è échelon	650
	6è échelon	625
	5è échelon	600
	4è échelon	575
	3è échelon	550
	2è échelon	525
	1er échelon	500
Lieutenant des douanes	9è échelon	575
	8è échelon	555
	7è échelon	535
	6è échelon	510
	5è échelon	485
	4è échelon	460
	3è échelon	440
Attaché des douanes	2è échelon	420
	1er échelon	400
	12è échelon	550
	11è échelon	520
	10è échelon	490
	9è échelon	460
	8è échelon	430
Adjudant des douanes	7è échelon	400
	6è échelon	375
	5è échelon	350
	4è échelon	325
	3è échelon	300
	2è échelon	275
	1er échelon	250
Brigadier des douanes	7è échelon	405
	6è échelon	390
	5è échelon	370
	4è échelon	350
	3è échelon	330
	2è échelon	310
	1er échelon	290
Contrôleur des douanes	10è échelon	380
	9è échelon	360
	8è échelon	340
	7è échelon	320
	6è échelon	300
	5è échelon	280
	4è échelon	260
Auxiliaires des douanes	3è échelon	240
	2è échelon	220
	1er échelon	200
	13è échelon	320
	12è échelon	310
	11è échelon	300
	10è échelon	290
Auxiliaires des douanes	9è échelon	280
	8è échelon	270
	7è échelon	260
	6è échelon	250
	5è échelon	240
	4è échelon	225
	3è échelon	210
Auxiliaires des douanes	2è échelon	195
	1er échelon	180

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret sus-visé n° 73-211 du 10 mai 1973.

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1202 du 27 juin 1988 :

Monsieur Lotfi Jeridi ingénieur principal à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de sous-directeur de fabrication.

Par décret n° 88-1203 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abda Meskini, ingénieur principal à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de chef de service contrôle de qualité et laboratoires.

Par décret n° 88-1204 du 27 juin 1988 :

Monsieur Habib Harroum analyste à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de chef de service organisation méthode et informatique.

Par décret n° 88-1205 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abdelwahab Kaâbi inspecteur des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de chef de service comptabilité.

Par décret n° 88-1206 du 27 juin 1988 :

Monsieur Ammar Douzi administrateur à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de chef de service contrôle de présence et ordonnancement.

Par décret n° 88-1207 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Ridha Ben Brahim inspecteur principal des services financiers au ministère des finances est chargé des fonctions de vérificateur de 2ème classe à la direction générale des douanes avec rang et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 88-1208 du 27 juin 1988 :

Monsieur Youssef Saïbi ingénieur en chef est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat et ce à compter du 1er février 1988 au 2 mai 1988.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION

Par décret n° 88-1209 du 27 juin 1988 :

Monsieur Saâd Ghezal professeur d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel régional de Médenine au ministère des affaires culturelles.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1213 du 27 juin 1988 :

Monsieur Habib Abdennadher professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur des examens de l'enseignement secondaire général secondaire professionnel et secondaire technique à la direction des examens au ministère de l'éducation nationale.

Par décret n° 88-1214 du 27 juin 1988 :

Monsieur Youssef Ajlani professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Gafsa.

Par décret n° 88-1215 du 27 juin 1988 :

Monsieur Taoufik Ksontini professeur de l'enseignement technique est chargé des fonctions de chef de service des examens de l'enseignement technique et professionnel à la direction des examens au ministère de l'éducation nationale.

Par décret n° 88-1216 du 27 juin 1988 :

Madame Rachida Dhahri professeur de l'enseignement technique est chargé des fonctions de chef de service de la tutelle financière des établissements publics à la direction des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation nationale.

Par décret n° 88-1217 du 27 juin 1988 :

Monsieur Béchir Dimassi professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service de la coopération bilatérale à la sous-direction des relations extérieures au ministère de l'éducation nationale.

Par décret n° 88-1218 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Thouraya professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service de l'A.L.E.S.C.O. au secrétariat général de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture au ministère de l'éducation nationale.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1210 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abdallah Riahi conseiller des services publics est chargé des fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale à compter du 10 novembre 1987.

Par décret n° 88-1211 du 27 juin 1988 :

Monsieur Slaheddine Montacer conseiller des services publics est chargé des fonctions d'inspecteur principal administratif à l'inspection des services administratifs et financiers au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret n° 88-1212 du 6 juin 1988 :

Monsieur Belgacem Baccar professeur de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de directeur de la recherche

scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 28 novembre 1987.

Par décret n° 88-1219 du 27 juin 1988 :

Monsieur Moncef Ksentini administrateur en chef est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur de recherche à l'école nationale des ingénieurs de Sfax.

Par décret n° 88-1120 du 27 juin 1988 :

Monsieur Hassen Lazreg administrateur est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine et de pharmacie de Tunis.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 88-1221 du 23 juin 1988 relatif à l'octroi de la personnalité civile à la collectivité Sidi Shil de la délégation de Thala gouvernorat de Kasserine et à la soumission au régime des terres collectives, des terres dont elle jouit.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1987 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décète :

Art. 1^{er}. — La personnalité civile est conférée à la collectivité Sidi Shil comprenant les fractions : Ouled Abbès, Traïdia, Gouacem, Abaidia, Khédaimia, Lakhdaouria, Chehaïbia, Ouled Aïd, Chergui, Haouachi, Nasraoui, Thouamria (Khélaïfia, Hessaounia, Ounaïssia, Ouled El Borj) Ouled Souibeg (Douaïdia,

Touanssia, Touaïbia, Hessaounia, Guetaïfia) de la délégation de Thala, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée les terres dites Sidi Shil et qui comprennent : Henchir Lakhmès, Henchir Borj, Henchir Aïn Jedaïda, Henchir Oum Jedour, Henchir Zelzala, (Thaptia ou Kasr Remada) Henchir Ben Saâdoun, Henchir Oued El Ghanam, sises à imadet Aïn Jedaïda de la délégation de Thala, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 juin 1988.

pr. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-1222 du 23 juin 1988 relatif à l'octroi de la personnalité civile à la collectivité Zelfane de la délégation de Thala gouvernorat de Kasserine et à la soumission au régime des terres collectives, des terres dont elle jouit.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1987 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décète :

Art. 1^{er}. — La personnalité civile est conférée à la collectivité Zelfane comprenant les fractions : Hiachra (Belalmia, Chaâbnia, Bekairia, Bekairia, Aouachria, Abadlia, Soualhia, Gouasmia, Nouaimia) Assaidia (Ouerghi, Hamadnia, Kouaitia, Mahdia, Brahmi, Soualhia Mrazguia), Nemri (Khadhraoui, Jabballi, Nasraoui) S'maala (Tarchi, Idoudi, Missaoui, Hasni) Retibi (H'missi, Brahmi, Khadhraoui) de la délégation de Thala, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée les terres dites Zelfane et qui comprennent : Henchir El Aouadid connu sous le nom de henchir Dhlil, henchir Abdallah Ben Ammar, henchir Bir El Haiachra, henchir Bir El Assaidia, henchir Nadhour Soualhia, henchir El Ouerghi, henchir Haffaïssia sises à imadet Zelfane de la délégation de Thala, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 juin 1988.

pr. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1123 du 27 juin 1988 :

Monsieur Taoufik Chebli, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur du développement de l'agro-alimentaire à la direction générale de l'agro-alimentaire relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1224 du 27 juin 1988 :

Monsieur Djemili El Batti, géologue en chef, est chargé des fonctions de directeur des eaux souterraines à la direction générale des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1225 du 27 juin 1988 :

Madame Amel Achour épouse Nafti, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des cultures céréalières et industrielles à la direction des grandes cultures relevant de la direction générale de la production végétale.

Par décret n° 88-1226 du 27 juin 1988 :

Monsieur Hassine Sioud, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la formation continue et de la promotion supérieure agricole à l'institut national pédagogique et de promotion supérieure agricole de Sidi Thabet relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1227 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Mongi Ben Mansour, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service d'animation et de

techniques des communications à l'institut national pédagogique et de promotion supérieure agricole de Sidi Thabet relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1228 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abdessattar Ben G'sim, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Béja relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1229 du 27 juin 1988 :

Monsieur Cherif Gasmi, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'assistance aux petits et moyens exploitants au commissariat régional au développement agricole du Kef relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1230 du 27 juin 1988 :

Madame Hajer Banani épouse Jabari est nommée en qualité de maître de recherche agricole à compter du 1^{er} février 1988.

Par décret n° 88-1231 du 27 juin 1988 :

Les géologues principaux ci-dessous mentionnés sont nommés géologues en chef :

Messieurs :

Rahoui Hemdane
Hajjem Adlani.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 88-1232 du 27 juin 1988 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Mohsen Rouahi ingénieur principal en sa qualité de secrétaire à l'école supérieure d'agriculture de Mateur et ce à compter du 1^{er} février 1988.

DOMAINE FORESTIER

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et aux terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 169 du dit code;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de conservation du gibier;

Arrête:

Art. 1^{er}. — Les licences individuelles de chasse en domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes, sont délivrées par la direction générale des forêts.

La délivrance de ces licences donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dont le montant est fixé pour chaque saison de chasse par l'arrêté annuel relatif à l'ouverture et à la fermeture de la chasse prévu par l'article 167 du code forestier.

Art. 2. — La licence individuelle de chasse n'est délivrée que sur présentation par l'intéressé :

— de la carte d'adhésion à une association régionale des chasseurs;

— du permis de chasse valide;

— du timbre fiscal réglementaire;

— du reçu de versement au receveur des produits domaniaux de la redevance domaniale réglementaire.

Art. 3. — La mise en adjudication du droit de chasse en domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contarts de reboisement ou de travaux de fixation de dunes a lieu au vu du cahier des charges visé à l'article 169 du code forestier et en respectant les formes prévues aux articles 18 à 34 dudit code trois mois avant la date d'ouverture de la chasse, par lots, pour une durée de 3 ans, 6 ans ou 9 ans.

Art. 4. — L'adjudicataire du droit de chasse ne peut sous-louer que le droit de chasse au sanglier. Cette sous-location doit être effectuée après accord de la direction générale des forêts.

Art. 5. — Est abrogé l'arrêté du 6 janvier 1979, relatif au régime de la chasse dans les terrains domaniaux et les terrains soumis au régime forestier.

Tunis, le 18 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ELEVAGE

Arrêté du ministère de l'agriculture du 18 juin 1988 relatif à l'élevage et au commerce des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers.

La ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 170 dudit code;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et la conservation du gibier;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Tous les animaux de mêmes espèces que les différents gibiers sont considérés comme animaux domestiques s'ils sont nés et élevés en captivité.

Art. 2. — Les personnes physiques ou morales désirant se livrer à la production des animaux visés à l'article premier adressent au directeur général des forêts une demande, sur papier libre indiquant :

- nom, prénom et qualité du demandeur;
- le lieu exact où sera situé l'élevage;
- le but de l'élevage et l'espèce à élever;
- la nature de l'installation.

Au vu de cette demande, il pourra être attribué à l'éleveur une autorisation d'élevage selon les normes requises avec un numéro d'immatriculation. Cette immatriculation devra être portée sur toutes les marques et tompons de l'éleveur.

Art. 3. — Tous les animaux visés à l'article premier ou leurs œufs provenant d'élevage autorisés et immatriculés devront être marqués. Ce marquage devra être effectué comme suit :

Œufs : Chaque œuf devra être muni d'une marque de couleur noir apposée au moyen d'un cachet en caoutchouc. Cette marque sera composée d'un cercle de 15 millimètres de diamètre portant en son milieu, le numéro d'immatriculation de l'éleveur, les chiffres auront 4 millimètres de hauteur.

Oiseaux : Chaque oiseau devra être muni d'une agrafe en aluminium portant en estampe l'immatriculation de l'éleveur. Cette agrafe devra être fixée à l'aile par rivetage définitif.

Seuls les poussins et oiseaux non adultes pourront être transportés en emballage plombé ou agrafé au matricule de l'éleveur.

Mammifères : Tout petit mammifère portera une agrafe, du modèle prévu pour les oiseaux, qui sera apposée à l'oreille par rivetage définitif.

Tout grand mammifère adulte portera un bracelet en métal blanc portant en estampe l'immatriculation de l'éleveur. Ce bracelet sera fixé à l'une des pattes avant, par rivetage définitif.

Art. 4. — A tout moment l'élevage pourra être contrôlé par :

- les agents habilités à exercer la police de la chasse
- les agents des services vétérinaires;

Art. 5. — Sur justification de leur origine et sous réserve de la réglementation en matière sanitaire et des dispositions des articles ci-après, l'offre, l'étalage, la vente, l'achat, le transport et le colportage des dits animaux sont libres en tous temps.

Art. 6. — Le nombre, l'évolution et le mouvement des animaux visés à l'article premier devront être consignés sur un registre d'élevage que doit obligatoirement détenir l'éleveur.

Art. 7. — Tout marchand, hôtelier ou restaurateur désirant s'adonner au commerce des animaux visés à l'article premier ci-dessus doit obtenir au préalable une autorisation du directeur général des forêts. Il doit détenir un registre sur lequel il doit consigner au jour le jour, tout achat ou vente d'animaux d'élevage, avec pièces justificatives de la provenance des dits animaux.

Art. 8. — Les autorisations d'élevage ou de commerce des animaux visés à l'article 2 ci-dessus sont consenties à titre essentiellement révocable et pourront en tout moment être retirées, si l'administration estime cette mesure opportune et motivée.

Art. 9. — Est abrogé l'arrêté du 27 juillet 1974 relatif à l'élevage et au commerce des animaux de même espèces que les différents gibiers.

Tuni, le 18 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

CONDITIONS DE DETENTION

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 réglant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 182 du dit code;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier;

Arrête :

Art. 1^{er}. — La capture de l'épervier femelle pour la chasse au vol doit être effectuée à l'aide de filets fixes (Ghzoûls) ou de filets mobiles (jayabas).

L'installation des filets fixes en forêt ne doit pas entraîner la coupe d'arbres, ni d'arbustes, seuls la taille des branches est permis.

Les filets fixes doivent être posés à 50 centimètres au-dessus du sol de façon à laisser circuler librement les autres espèces de la faune.

La proie utilisée pour la capture de l'épervier femelle à l'aide de filet mobile est le bruant. La proie doit être relâchée après la capture de l'épervier.

Toute espèce de faune capturée par les filets fixes ou mobiles, à l'exception de l'épervier femelle, doit être immédiatement libérée.

Art. 2. — La capture des jeunes faucons niais doit être effectuée par les soins de l'association des fauconniers, en présence d'un représentant de la direction générale des forêts à raison de deux

faucons au plus par aire. Au cas où l'aire ne renferme que deux jeunes, il n'en sera prélevé qu'un seul, et s'il n'y a qu'un seul jeune, il sera laissé sur place.

Les aires de capture seront fixées par la direction générale des forêts.

Art. 3. — Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés.

La nourriture des oiseaux de vol en captivité doit provenir uniquement d'animaux domestiques ou d'espèces classées nuisibles à l'agriculture.

En période de fermeture de la chasse, le dressage des oiseaux de vol ne peut être effectué qu'au moyen de leurre ou de gibier d'élevage.

Art. 4. — A la fermeture de la chasse à l'aide de l'épervier, celui-ci doit être présenté au siège de l'association des fauconniers par son détenteur pour sa remise en liberté qui se fera en présence d'un représentant de la direction générale des forêts sous réserve que l'état de santé de l'oiseau soit jugé satisfaisant pour reprendre sa liberté.

Au cas où le détenteur de l'épervier voudrait garder son oiseau, il pourrait bénéficier d'une prorogation de détention accordée par l'administration sous réserve de la présentation d'un certificat de vaccination de l'oiseau contre la diphtérie et de l'engagement du détenteur de lui assurer toutes les conditions nécessaires et satisfaisantes à sa détention.

Art. 5. — Toute disparition d'oiseau de vol détenu légalement doit être immédiatement signalée à la direction générale des forêts.

En cas de mort de l'oiseau, le fauconnier doit présenter le cadavre au service forestier concerné le plus tôt possible.

Art. 6. — Toute infraction aux présentes dispositions entraîne la remise en liberté de l'oiseau de vol détenu, le retrait de la licence de chasse au vol pour la saison et la poursuite du délinquant pour délit de chasse conformément au code forestier.

Tunis, le 18 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 191 du dit code ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les touristes chasseurs ne peuvent s'adonner à la chasse en Tunisie que par le canal d'une agence tunisienne ou d'un établissement hôtelier du pays, agréé à cet effet par l'office national du tourisme tunisien et la direction générale des forêts.

L'entrée des touristes chasseurs en Tunisie n'est autorisée que pendant la période d'ouverture de la chasse des espèces de gibier dont le tir leur est permis.

Il est interdit aux touristes chasseurs d'amener avec eux des chiens de chasse.

Art. 2. — Les agences et établissements agréés doivent disposer de guides de chasse agréés par l'office national du tourisme tunisien et la direction générale des forêts. Ces guides doivent

obligatoirement accompagner les touristes chasseurs lors de leurs sorties de chasse.

Le même guide de chasse ne peut être agréé que pour une seule agence ou un seul établissement hôtelier.

Art. 3. — La délivrance de la licence de chasse touristique prévue à l'article 190 du code forestier est subordonnée :

— à une demande écrite, formulée sur un imprimé spécial dont le modèle est délivré par la direction générale des forêts. Cette demande qui est établie par l'agence ou l'établissement agréé pour le tourisme de chasse au profit de ses clients étrangers doit parvenir à la direction générale des forêts, au moins dix jours avant la date d'arrivée du touriste chasseur.

— à la présentation d'un récépissé attestant que l'agence ou l'établissement agréé pour le tourisme de chasse a versé au receveur des produits domaniaux, la redevance prévue pour la délivrance de la licence de chasse touristique, par l'arrêté annuel portant ouverture et fermeture de la chasse pour chaque saison.

Art. 4. — La licence de chasse touristique est valable pour un seul séjour d'une durée maximum de 7 jours consécutifs.

Au delà de 7 jours, la détention d'une nouvelle licence de chasse touristique, pour une nouvelle période, est obligatoire.

Art. 5. — L'agence de voyage ou l'établissement hôtelier organisateur de la chasse touristique est tenu de contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses clients, des rabatteurs et des ramasseurs pendant toute la durée de validité de leur licence de chasse touristique pour une somme illimitée, en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse.

Les rabatteurs des battues au sanglier ainsi que les ramasseurs des grives et étourneaux doivent être adultes. L'emploi des mineurs est interdit.

Art. 6. — Les agences et établissements hôteliers agréés sont responsables vis-à-vis de la législation de chasse en vigueur et sont tenus de veiller au respect de la dite législation par leurs clients étrangers.

En cas de délit de chasse constaté, l'agrément délivré à l'agence, à l'établissement hôtelier ou au guide de chasse peut être retiré par la direction générale des forêts.

Art. 7. — Les touristes chasseurs, invités officiels peuvent, être dispensés au paiement de la redevance relative à l'obtention de la licence de chasse touristique et peuvent être autorisés à chasser toutes les espèces de gibier dont la chasse est ouverte et ce, sur la demande écrite adressée au ministre de l'agriculture par le département qui émet l'invitation.

La police d'assurance prévue à l'article 5 ci-dessus doit être contractée par le département dont émane l'invitation pour l'organisation d'une chasse officielle par ses invités étrangers.

Art. 8. — Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions du code forestier.

Tunis, le 18 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

STATUT

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant le statut type des associations de fauconniers.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 181, 202 et 204 du dit code ;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

Constitution, but, siège, durée

Art. 1^{er}. — Tous les fauconniers domiciliés dans un même gouvernorat sont groupés dans une association dénommée «Association des Fauconniers» portant le nom de ce gouvernorat.

Art. 2. — L'Association des fauconniers a pour but :

- 1) de promouvoir la protection et la survivance des rapaces;
- 2) de renover et de conserver l'art de la volerie;
- 3) de créer un lien de solidarité entre tous les pratiquants;
- 4) de lutter contre tous les délits de chasse.

Art. 3. — Le siège de l'association est celui du gouvernorat.

Art. 4. — La durée de l'association est illimitée.

CHAPITRE II

Composition, adhésion et ressources

Art. 5. — L'association des fauconniers se compose :

- 1) de tous les fauconniers du gouvernorat qui sont membres titulaires;
- 2) de membres honoraires;
- 3) de membres bienfaiteurs;
- 4) de membres correspondants.

Les membres honoraires sont nommés par le comité-directeur parmi ceux qui veulent bien donner à l'association l'appui de leur nom et leur patronnage.

Les membres bienfaiteurs sont agréés par le comité-directeur parmi ceux qui par leur action ont contribué à l'essor et au bon renom de l'association.

Les membres correspondants sont agréés par le comité directeur parmi les étrangers pratiquants, sympathisants et protecteurs de l'art de la volerie.

Art. 6. — Tout membre titulaire est tenu de verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. La cotisation est due à partir du 1^{er} janvier quelle que soit la date de l'admission.

Les membres honoraires bienfaiteurs et correspondants ne sont pas astreints au paiement de la cotisation.

Art. 7. — Les ressources de l'association sont :

- 1) les cotisations de ses membres titulaires ;
- 2) les subventions et dons qui pourraient lui être accordées ;
- 3) les produits des recettes diverses et accidentelles se rattachant à son activité ;
- 4) les revenus de ses biens et valeurs quelle que soit leur nature.

Art. 8. — Le budget de l'association est établi par le comité directeur. Les dépenses de l'association sont ordonnancées par le président.

Les fonds sont placés en compte de dépôt dans une banque ou en compte courant postal et ne peuvent être retirés qu'au vu de la signature du président et du trésorier ou de celle de deux membres du comité directeur agréés à cet effet par le président.

CHAPITRE III

Organisation administrative

Art. 9. — L'association est administrée par le comité directeur composé de 10 membres dont :

- 1 président
- 1 vice-président
- 1 secrétaire général
- 1 secrétaire général adjoint
- 1 trésorier

- 1 trésorier adjoint
- 4 membres.

Art. 10. — Les membres du comité-directeur sont élus pour 3 ans par l'assemblée générale.

Tout membre sortant du comité-directeur est rééligible par l'assemblée générale.

Les fonctions exercées par les membres du comité-directeur sont bénévoles.

Art. 11. — Le comité-directeur se réunit une fois au moins tous les 3 mois. En outre il peut être convoqué chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige soit d'office par le président soit, sur la demande des deux tiers de ses membres.

Art. 12. — Le président est le représentant légal de l'association. Il signe tous les actes et pièces au nom de l'association. Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président.

Le secrétaire général assure la correspondance et le service administratif courant de l'association.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses, après visa du président. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou de la majorité du comité-directeur.

CHAPITRE IV

Assemblée générale

Art. 13. — L'assemblée générale se compose de tous les adhérents de l'association ayant réglé leurs cotisations.

Elle est présidée par le président du comité-directeur ou à défaut par le vice-président. Elle se réunit sur convocation du président au moins une fois par an. Les convocations sont faites par voie d'annonce insérée dans les journaux au moins sept jours avant la date de réunion de l'assemblée ou par voie postale au moins dix jours à l'avance.

Elle entend les rapports moral et financier du comité-directeur sur la gestion et sur tous autres sujets prévus à l'ordre du jour.

Elle procède à l'élection du comité-directeur tous les trois ans.

Elle autorise toute acquisition de meubles ou d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'association.

Art. 14. — Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Cependant l'assemblée ne peut valablement statuer que si la moitié de ses membres est présente. A défaut, une deuxième assemblée sera convoquée et ses décisions seront valables quelque soit le nombre d'adhérents présents.

Art. 15. — En dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les membres de l'association peuvent être convoqués en assemblée générale extraordinaire par le président ou par le tiers (1/3) des membres actifs.

Art. 16. — A la clôture de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; le comité-directeur transmet dans les quinze jours (15 jours) au conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier copie du procès-verbal ainsi que les rapports moral et financiers.

CHAPITRE V

Modification des statuts, dissolution

Art. 17. — Toute modification des statuts doit faire l'objet d'une proposition émanant de l'assemblée générale et adressée au ministère de l'intérieur et au ministère de l'agriculture.

Art. 18. — La dissolution de l'association pourra être proposée par le comité-directeur, après approbation de l'assemblée générale aux ministères de l'agriculture et de l'intérieur.

Art. 19. — En cas de dissolution, tous les biens meubles et immeubles de l'association seront affectés au ministère de l'agriculture.

Art. 20. — Est abrogé l'arrêté du 23 septembre 1975 fixant le statut de l'association nationale des fauconniers tunisiens.

Tunis, le 18 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant les statuts types des associations régionales de chasseurs.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 200, 201 et 204 (1^{er} alinéa) du dit code ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

CHAPITRE I

Constitution, but et modification

Art. 1^{er}. — Tous les chasseurs domiciliés dans le même gouvernorat sont groupés dans une association régionale des chasseurs, portant le nom de ce gouvernorat.

Art. 2. — L'association régionale de chasseurs a pour rôle :

- 1) de développer les ressources cynégétiques et d'améliorer l'exercice de la chasse.
- 2) de lutter contre tous les délits de chasse.
- 3) d'établir un lien de solidarité entre ceux qui ont droit de se livrer à l'exercice de la chasse.
- 4) de favoriser le repeuplement des espèces locales par la protection des œufs, couvées, nichées et portées.
- 5) de contribuer à l'exercice du tourisme de chasse.
- 6) d'encourager la formation de groupes désireux de se livrer à une activité spéciale de chasse.

En outre, elle doit contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses membres pendant toute la durée de validité de leurs permis de chasse, pour une somme illimitée, en raison des accidents corporels qui pourraient être occasionnés par un acte de chasse.

Art. 3. — Le siège social de l'association est celui du gouvernorat.

Art. 4. — La durée de l'association est illimitée.

Art. 5. — Le comité-directeur visé à l'article 10 ci-après est tenu :

— d'informer le ministère de l'intérieur, le ministère de l'agriculture et le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier des changements qui pourraient intervenir dans l'administration de l'association.

— de s'adjoindre le chef de l'arrondissement des forêts local à titre de conseiller technique.

CHAPITRE II

Composition, adhésion et ressources

Art. 6. — L'association se compose :

- 1) de tous les chasseurs du gouvernorat, membres actifs
- 2) de membres honoraires
- 3) de membres bienfaiteurs.

Les membres honoraires sont nommés par le comité-directeur parmi ceux qui veulent bien donner à l'association l'appui de leur nom et leur patronage.

Les membres bienfaiteurs sont agréés par le comité-directeur parmi ceux qui par leur action ont contribué à l'essor et au bon renom de l'association.

Art. 7. — Tout membre actif est tenu de verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier.

La cotisation est due à partir du 1^{er} juillet quelle que soit la date de l'admission.

Art. 8. — Les ressources de l'association sont :

- 1) les cotisations de ses membres
- 2) les subventions et dons qui pourraient lui être accordés
- 3) le produit de recette diverses et accidentelles se rattachant à son activité
- 4) les revenus de ses biens et valeurs quelle que soit leur nature.

Art. 9. — Le budget de l'association est établi par son comité-directeur.

Les dépenses de l'association sont ordonnancées par le président de ce comité.

Les fonds sont placés en compte de dépôt dans une banque ou dans un compte courant postal au nom de l'association, et ne peuvent être retirés qu'au vu de la signature du président et du trésorier de l'association.

En cas d'indisponibilité, le président peut être remplacé par un vice-président et le trésorier par le trésorier adjoint.

CHAPITRE III

Organisation administrative

Art. 10. — L'association est administrée par le comité-directeur composé de :

- 1 président
- 2 vice-présidents
- 1 secrétaire général
- 1 secrétaire général adjoint
- 1 trésorier
- 1 trésorier adjoint
- 3 membres.

Art. 11. — Les membres du comité-directeur sont élus pour une durée de 3 années par l'assemblée générale.

Tout membre sortant du comité-directeur est rééligible par l'assemblée générale.

Les fonctions des membres du comité-directeur sont exercées à titre bénévole.

Art. 12. — Le comité-directeur se réunit une fois au moins tous les 3 mois. En outre, il peut être convoqué chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige, soit par le président, soit sur la demande écrite des deux tiers de ses membres.

Art. 13. — Le président est le représentant légal de l'association. Il signe tous les actes et pièces au nom de l'association. Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président.

Le secrétaire général assure la correspondance et le service administratif courant de l'association.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses, après visa du président. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou de la majorité du comité-directeur.

CHAPITRE IV

Assemblée générale

Art. 14. — L'assemblée générale se compose de tous les membres actifs de l'association.

Elle est présidée par le président du comité-directeur ou à défaut par le vice-président.

Elle se réunit sur convocation du président de l'association au moins une fois par an.

Les convocations sont faites par voie d'annonce insérée dans les journaux au moins sept jours avant la date de réunion de l'assemblée, ou par voie postale au moins 10 jours à l'avance.

Elle entend les rapports moral et financier du comité-directeur sur la gestion et sur tout autre sujet prévu à l'ordre du jour.

Elle procède à l'élection du comité-directeur.

Elle autorise toute acquisition de meubles ou d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'association.

Art. 15. — Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. — En dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les membres de l'association peuvent être convoqués en assemblée générale extraordinaire par le président, ou à la demande écrite adressée au président par le tiers (1/3) des membres actifs.

Art. 17. — A la clôture de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire le comité-directeur transmet dans les quinze jours (15) au conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier copie du procès-verbal ainsi que les rapports moral et financier.

CHAPITRE V

Modification des statuts, dissolution

Art. 18. — Toute modification des statuts doit faire l'objet d'une proposition émanant de l'assemblée générale et adressée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.

Art. 19. — La dissolution de l'association pourra être proposée par le comité-directeur, après approbation de l'assemblée générale, au ministre de l'intérieur et de l'agriculture.

Art. 20. — En cas de dissolution, tous les biens meubles et immeubles de l'association seront affectés au ministère de l'agriculture.

Art. 21. — Est abrogé l'arrêté du 3 octobre 1966 fixant les statuts des associations régionales des chasseurs tel que modifié par l'arrêté du 18 juin 1981.

Tunis, le 18 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 fixant le statut des gardes chasse privés.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 199 du dit code ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les propriétaires, les associations de chasse, les groupements de chasseurs ou les locataires du droit de chasse désirant avoir des gardes chasse particuliers doivent adresser au

ministre de l'agriculture une demande accompagnée des pièces suivantes :

- Un extrait de l'acte de naissance du candidat
- Un extrait du casier judiciaire
- Un certificat de bonne vie et mœurs
- Trois photographies.

Le garde chasse doit être de nationalité tunisienne, avoir accompli tout le cycle de l'enseignement primaire et être reconnu physiquement apte à exercer ses fonctions par un médecin de la santé publique. L'agrément du candidat présenté est accordé ou refusé par décision du directeur général des forêts.

Art. 2. — Le garde-chasse est mandaté pour agir au nom de son employeur. Son rôle consiste à rechercher et à constater les délits de chasse et notamment ceux concernant le colportage du gibier sur toute l'étendue du territoire confié à sa surveillance par le propriétaire, l'association, le groupement de chasseurs ou le locataire du droit de chasse qui l'emploie.

Il relève l'identité de tout délinquant surpris en flagrant délit. En cas de refus du délinquant de décliner son identité ou en cas de rébellion, il le conduit immédiatement devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Il suit l'objet du délit dans le lieu où il aura été transporté et le met sous séquestre à la disposition de l'autorité compétente.

Toutefois, il ne pourra s'introduire dans les maisons si ce n'est en présence d'un officier de police judiciaire et dans la limite des pouvoirs conférés à celui-ci en matière de perquisition domiciliaire.

Art. 3. — Le garde-chasse particulier ne peut verbaliser que s'il a prêté serment auprès du juge compétent du lieu de sa résidence et s'il est porteur de sa commission et des signes distinctifs et apparents établissant sa qualité.

Art. 4. — Le procès-verbal du délit de chasse dressé par le garde-chasse particulier doit être transmis dans les dix jours à compter de sa clôture au chef de la subdivision forestière sur le territoire de laquelle le délit a été constaté, pour conclusion et suivi conformément aux dispositions du code forestier.

Art. 5. — Le garde-chasse est doté d'un uniforme marron foncé en hiver et marron clair en été sur laquelle doit être porté distinctement l'insigne du garde-chasse délivré par la direction générale des forêts. Cet insigne consiste en une étoile de bronze, à cinq branches, de huit centimètres de diamètres, avec une tête de gazelle stylisée, estampée au centre de l'inscription en langue arabe « garde-chasse » suivie du numéro matricule de la commission de l'intéressé.

Art. 6. — La rétribution du garde-chasse particulier et le paiement de son uniforme et de ses insignes sont à la charge de l'employeur.

Art. 7. — Est abrogé l'arrêté du 3 octobre 1966, fixant les statuts des gardes chasses.

Tunis, le 18 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1233 du 27 juin 1988 :

Monsieur Hamadi Chaabane, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance à la direction des bâtiments et équipement au ministère de la santé publique.

Par décret n° 88-1234 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abdelhamid Soltani, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier dans un établissement hospitalier de la catégorie « A » à l'hôpital régional du Kef.

Par décret n° 88-1235 du 27 juin 1988 :

Monsieur Hassine Fayala, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier au centre de maternité et de néonatalogie de Sousse.

Par décret n° 88-1236 du 27 juin 1988 :

Monsieur Belhadj Salah Bechir, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de l'hygiène et de la sécurité dans un établissement hospitalier de la catégorie « A » au centre de maternité et de néonatalogie de Sousse.

Par décret n° 88-1237 du 27 juin 1988 :

Monsieur Noureddine Rejeb, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier dans un établissement hospitalier de la catégorie « A » (hôpital Charles Nicolle).

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1238 du 27 juin 1988 :

Monsieur Brahim Haidri, conseiller des PTT, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'organisation et méthodes à la direction organisation et méthodes au ministère des communications.

Par décret n° 88-1239 du 27 juin 1988 :

Monsieur Noureddine Ben Slimane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires générales à la direction de la télédiffusion au ministère des communications.

Par décret n° 88-1240 du 27 juin 1988 :

Monsieur Khelifa Riahi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation à la direction de la télédiffusion au ministère des communications.

Par décret n° 88-1241 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Ben Ammar, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'équipement à la direction de la télédiffusion au ministère des communications.

Par décret n° 88-1242 du 27 juin 1988 :

Monsieur Rachid Ben Bader, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef de division de l'exploitation technique à la direction régionale des télécommunications de Tunis au ministère des communications.

Par décret n° 88-1243 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mustapha Menedja, inspecteur centrale des PTT, est chargé des fonctions de chef du bureau directeur de Tunis recette principale au ministère des communications.

Par décret n° 88-1244 du 27 juin 1988 :

Mademoiselle Faouzia Najjar, conseiller des PTT, est chargée des fonctions de chef de service des études à l'école des postes et des télécommunications de Tunis.

Par décret n° 88-1245 du 27 juin 1988 :

Monsieur Ammar Tayachi, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service des acheminements à la direction des services postaux du ministère des communications.

Par décret n° 88-1246 du 27 juin 1988 :

Monsieur Belgacem Zammouri, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service des paquets postes et des colis postaux à la direction des services postaux au ministère des communications.

Par décret n° 88-1247 du 27 juin 1988 :

Monsieur Hassen Ayed, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service des méthodes à la direction de l'exploitation au ministère des communications.

Par décret n° 88-1248 du 27 juin 1988 :

Monsieur Hattab Abdelmoutaali, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service de la promotion à la direction des services financiers au ministère des communications.

Par décret n° 88-1249 du 27 juin 1988 :

Monsieur Habib Messaoud, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service des magasins et de la comptabilité matière à la direction des services communs au ministère des communications.

Par décret n° 88-1250 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed El Arif, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des études juridiques à la direction des affaires juridiques et sociales au ministère des communications.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1252 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abada Mahjoubi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle de l'hygiène et de la sécurité à la direction du contrôle à la direction générale de l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 88-1253 du 27 juin 1988 :

Monsieur Ibrahim Saida, inspecteur du travail, est chargé de fonctions de chef de service des négociations collectives à la direction des relations professionnelles à la direction générale de l'inspection du travail du ministère des affaires sociales.

MINISTERE DE L'INFORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1254 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Meddeb, journaliste reporter, est nommé chargé de mission auprès du ministère de l'information pour exercer les fonctions de directeur de l'information à la radiodiffusion télévision tunisienne à compter du 20 janvier 1988.

Par décret n° 88-1255 du 27 juin 1988 :

Madame Souad Boussaada née Ben Amara, administrateur au ministère de l'information, est chargée des fonctions de chef de service de l'ordonnancement.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 88-1256 du 27 juin 1988 :

Monsieur Azzouz Laamari, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires sociales au ministère de la jeunesse et des sports.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE

Loi du Service National et textes d'application

- Commission de révision
- Commission centrale des dispenses et sursis
- Sursis militaire pour études
- Sursis pour soutiens de famille
- Tirage au sort

Prix 0D,800

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

VIENT DE PARAÎTRE

CODE DES DOUANES ET TEXTES D'APPLICATION

(en français seulement)

Ce recueil comprend :

- le texte intégral du code des douanes revu et mis à jour avec la collaboration de la direction générale des douanes ;
- les textes d'application du code ;
- une annexe groupant les textes réglementant le secteur de l'import-export, et notamment :
 - les changes et le commerce extérieur ;
 - le commerce d'importation ;
 - le cautionnement sur les importations ;
 - le contrôle douanier des entreprises exportatrices ;
 - le régime douanier des produits pétroliers ;
 - la taxe de formalités douanières ;
 - la définition des petits envois et des colis familiaux ;
 - la réglementation des interventions exceptionnelles du service des douanes ;
 - l'horaire d'ouverture des bureaux de douane ;
 - les aéroports douaniers ;
- un index alphabétique ;
- et une table chronologique de la législation douanière ;

1987

Prix : 4d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7